



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ד שבט תשע"ח

גליון 193

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת ויקרא

קידוש והבדלה על חמר מדינה

נושאי השיעור: מתי ניתן לקדש על חמר מדינה | מהו 'מקום שאין בו יין' | היתר מכירה בשביעית | אסור בשתיית יין מחמת חולי - כיצד ינהג | קידוש על משקאות חריפים | מה נחשב לחמר מדינה | ברכה על קפה שבא בסוף הסעודה | עראק וודקה טקילה וויסקי אם נחשבים לחמר מדינה | אם קוניאק נחשב לחמר מדינה | לא לצאת ידי חובה כששומע קידוש על קפה

להשבת ולליבא את הכל. יש שטוענים ששמונים אחוז ממחיר העגבנייה המדינה מסבסדת כדי להשקות אותה, המים עולים ביוקר, וצריך לזה הרבה מים במיוחד בקיץ שזה לא משתלם, ומה שממשיכים בגידול בארץ הוא כדי להגן על החקלאים. כלומר שבשנת השמיטה גם אם יתנו פיצויים לכל החקלאים עדיין יהיה יותר בזול לייבא הכל. אבל באמת גם אם לא יהיה זול יותר אלא יעלה קצת יותר, שיקצצו קצת מהתיאטרות והקירקסאות שלהם, מכל התועבות שלהם, התרבות אנשים חטאים שלהם, שיקצצו מזה ויתנו לשמירת שביעית!

הרי תמיד הם טוענים שאם לא היו נותנים כסף לשיבות היה מספיק כסף לבתי חולים, דווקא לכבשת הרש הזאת הם שמים לב! ריבוננו של עולם! וכי חסר בזבזים שהמדינה מוציאה על כל מיני שטויות?! הרי שבעים אחוז מתושבי המדינה לא מעניין אותם כל התיאטרות והבידור הזה! הם קוראים בידור על חשבון המדינה. המדינה מוציאה הון עתק! על מה?! על שטויות כאלו! ודווקא לומדי התורה הם לצנינים בעיניהם!

ד. כוס של ברכת המזון על שיכר

למעשה, הראשון שמדבר על זה הוא הב"ח (סיומן קפ"ב) שכתב לגבי מדינות שאין בהן יין אלא מביאים אותו ממקום רחוק, לגבי כוס של ברכת המזון שיכול לברך על שיכר. מפני שנקרא שהיין אינו מצוי כיון שאינו גדל במדינה. המגן אברהם בהלכות ברכת המזון (סיומן קפ"ב סק"ד) מסכים איתו. והגאון רבי זלמן בעל התניא (שלחן ערוך הרב שם סעיף כ) כותב, שיש לומר שהוא הדין גם לגבי קידוש בשבת שחרית והבדלה.

לעומת זאת, השיירי כנסת הגדולה (סיומן קפ"ב גה"ה בית יוסף סק"ד) כותב שאם יש יין, לא איכפת לנו מניין הוא, עצם הדבר שהוא מצוי ויכול לקנותו הרי שחייב לקדש עליו. ואף אם מחירו הוא יקר זה לא מספיק תירוץ. שיצמצם בשתיה וישתה רק רביעית. הרי אם למשל אדם שלא קנה יין לשבת אבל במרתף יש לו איזה בקבוק ששומר אותו לבר מצוה לבן שלו שנוול לו, יין משובח מאד וחם עליו, הוא אינו יכול לומר שאין לו יין, הוא צריך להוציאו ולקדש עליו. שיקנה אחר כך יין אחר. מה לעשות? בשביל שהיה לו יין לבר מצוה של בנו יבטל את מצות קידוש על יין בשבת ויקדש על חמר מדינה? זו אינה סיבה מספיקה. וכן כל התירוצים הללו, שזה ביוקר, או שזה לא טעים כל כך וכיו"ב, לא לחפש תירוצים! חז"ל תקנו על היין כך היא המצוה ביין! גם קידוש בשבת שחרית וגם הבדלה.

ה. אינו יכול לשתות יין מחמת חולי

אכן יש מצבים שבאמת אי אפשר לקדש על היין, כגון אדם שאסור לו לשתות יין, אנשים שסובלים מסכרת גבוהה, בשבילים יין זה דבר מסוכן ממש אפילו רביעית. יש כאלה שהרופא מזהיר אותם אפילו

א. מתי מקדשים על חמר מדינה

בשיעורים הקודמים (שיעור מספר 191) עסקנו בעניין קידוש על משקה שהוא 'חמר מדינה'. כלומר כאשר אינו יכול לקדש על יין שיכול לקדש על חמר מדינה. שהנה בליל שבת כבר ביארנו שאפילו אם אין יין כלל מקדש על הפת, ואם אין לו גם פת אינו מקדש, ועליו לכוון לצאת ידי חובת קידוש בתפילה. אבל בשבת בבוקר אם אין יין יכול לקדש על שיכר. ואדרבה השיכר קודם לקידוש על הפת [- כך נתבאר בשיעורים הקודמים בדעת מרן השלחן ערוך]. וכן הוא הדין בהבדלה, שאי אפשר להבדיל על הפת כלל ממילא אם אין לו יין רשאי להבדיל על שיכר. אבל מה שאמרו שאפשר לקדש בשבת בבוקר או להבדיל על השיכר, היינו המדובר בשיכר שנחשב ל'חמר מדינה'.

ב. 'אין יין' - בעיר או במדינה

וראשית כל יש לדעת, שחמר מדינה מועיל דוקא כשהיין לא מצוי, כלשון השלחן ערוך (סיומן רע"ב סעיף ט) "במקום שאין יין מצוי". דהיינו שכל המחלוקת והדיון אם מקדשים על חמר מדינה או לא הוא רק במקום שיש אינו מצוי. ההגדרה של יין שאינו מצוי היא כגון אדם המתגורר במדינה שאין בה יין כשר, כל היין בה הוא יין נסך, סתם יינם של הגויים, מבחינתו זה נקרא שיש אינו מצוי. כיון שהיין המצוי בה הוא יין שאסור להשתמש בו, וודאי שלא יעלה על הדעת שישתה ממנו, זה נקרא יין לא מצוי. השאלה היא האם צריך שיהיה מצב שאין יין בכל המדינה או אפילו אם אין יין בתוך העיר הזאת. רשב"ם בסוגיא (פסחים ק"ה ד"ה תמר) כותב שאין יין בכל העיר. וכן כותב הרא"ש (פי' סיומן יז). אבל הראב"ה (נח"ב סיומן תתקנ) והמהר"ם מרוטנבורג (דפוס לזכר סיומן קמ"ו) כותבים שזה לא מספיק שאין בכל העיר אלא צריך שלא יהיה בכל המדינה. [- היום המצב בעולם השתנה, פעם היה מצב כזה שאם אין במדינה זו יין אז אין, היום העולם השתנה, היום מגיעים לכאן לישראל דברים מהמקומות הכי נידחים מכל העולם. הבד"צים שולחים משגיחי כשרות לסין, לתאילנד, לכל מיני מקומות ומביאים לארץ כל מיני סוגים של מאכלים]. דוגמא לדבר, אדם גר במדינה שלא מייצרים שם יין, לא גדלים שם ענבים ואין שם תנאים לייצור יין. אני חושב שבאנגליה לא עושים כל כך יין, כמעט כל יין שיש שם זה יבוא ממדינות אחרות. ככלל באנגליה שמעתי שמישהו אמר שתשעים אחוז מהפירות וירקות שם אינם גדלים בה, הם חיים על היבוא. אך גם הם אמנם אין להם ייצור יין הרי הם מייבאים יין ממדינות אחרות.

ג. היתר מכירה בשביעית

דרך אגב, זו אחת הטענות הקשות שיש כנגד היתר המכירה בשביעית, שהרי כיום אפשר להשביט את עבודת האדמה לגמרי בשביעית, זו אינה שעת הדחק כמו שהיה פעם. הרי כיום אפשר



רביעית לא לשותות, ונשמרתם מאד לנפשותיכם' צריך להיזהר. ובדרך כלל אדם שאינו יכול לשותות יין אסור בשתיית כל משקה אלקהולי. אבל יין זה יותר מסוכן, כיון שהענבים מתפרקים בדם לסוכר וזה מאד מסוכן, זה משקה הכי גרוע לסכרת. לכן כמו לשותות סוכר. וכמו כן שמץ ענבים גרוע מדין לאדם כזה. סיפרו לי על אחד שיש לו סכרת גבוהה, הרופא דיבר איתי ואמרתי לו שהוא פטור מארבע כוסות. אולם הוא לא שמע ושתה, ובני המשפחה סיפרו לי אחר כך שזה היה נורא, כיון שאחרי הארבע כוסות הוא התחיל לדבר שטויות, והוא היה במצב לא טוב, ועד הבוקר הוא היה לא בדעתו ממש. אחד כזה באותה שעה יכול להיות שלא קרה לו כלום, אבל אחר כך חלילה יכול לקבל איזה עיוורון אפילו או קטעת איבר, ה' ירחם. לכן אדם שהרופא אסר עליו לשותות יין אסור לו לשותות יין! אדם כזה אם יש לו בן גדול ואשתו שהם יקדשו על היין. ואין מועיל לקדש ורק לטעום מפני שצריך לשותות רוב רביעית, ואם אין שתיית רוב רביעית זה לא מועיל. לכן אם הוא לבדו או שאף אחד מבני הבית לא יכול לשותות רוב רביעית בבית אחת הרי זה גם כאילו שאין יין.

ו. להשתדל לשותות יין

זה לא כל כך פשוט, כי בדרך כלל גם אם אינו אוהב יין הוא ישתה, שיתגבר על עצמו וישתה, צריך להיות שהוא ממש מתעב את היין בצורה שחושש להקיא, זה לא מצוי כל כך. הגמרא מספרת (ספ) שאחד האמוראים שהיה שותה ארבע כוסות שבזמנם היינו היו חזקים מאד ואחר כך היה קושר את הראש שלו מכאבים עד שבועות, ואף על פי כן הקפיד על ארבע כוסות. לכן כדאי להשתדל כמה שאפשר. וכן אדם שנסע לחו"ל למדינה שאין בה יין כשר כגון איזו עיר רחוקה במקסיקו שיש שם יהודים רחוקים קצת, ונסע לקרובם או לעסקים וכיו"ב, הנה כבר מלפני שבת עליו לדאוג למצוא צימוקים ולעשות יין מצימוקים או לקנות ענבים ולסחוט אותם.

ז. שתיית רוב רביעית על ידי אחד מבני הבית

יש קהילות של ספרדים וגם אשכנזים בחו"ל שלוקחים - הספרדים עראק, והאשכנזים וודקה או ויסקי, אשכנזים לא אוהבים עראק - ונותנים לכל אחד כוסית קטנה בשבת בבוקר כגון בשבע ברכות או בר מצוה וכיו"ב ואחד מברך בקול רם 'שהכל' וזה במקום הקידוש. והמנהג הזה הוא נגד ההלכה, חד משמעית כיון שבקידוש צריך לעיכוב לקדש על כוס שיש בה רביעית. כך אומרת הגמרא (ספ). ואם אין ברכוס רביעית לא יוצאים ידי חובת קידוש. דבר שני, מתוך הרביעית צריך לשותות לפחות רוב רביעית כמלוא לוגמיו, ומלוא לוגמיו של אדם בינוני זה רוב רביעית. אלו שני תנאים שבלעדיהם אי אפשר לקדש. לכן יש דיון בפוסקים מה יהיה הדין אם קידש על רביעית ואחר כך נשפך היין אם ישתה יין אחר או לא, יש בזה הרבה שאלות - [בכוונה לא דיברתי על כך בשיעורים כאן כי זה לא כל כך מצוי]. הנהגים כן טוענים, שהרי ביחד כולם שתו הרבה יותר מרביעית, הרי לפי ההלכה צריך שאחד ישתה רוב רביעית, כך דעת מרן השלחן ערוך (סימן רע"א סעיף ג). אך כאן יש שני חסרונות, חסרון אחד שלא היה רביעית בכוס של כל אחד אלא רק כוס קטנה. וגם אם אחד יחזיק כוס עראק וידקה שיש בה רביעית וכל אחד ישתה רק טיפה זה גם לא מועיל, כי דעת מרן השלחן ערוך (גס סעיף ג) ששתיה של כמה בני אדם אינה מצטרפת, וזה לשון מרן: "אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובים כמלוא לוגמיו יצא". כלומר שהמקדש לא טעם כלל אבל שאחד מהאנשים שנמצא שמה טעם כמלוא לוגמיו. - "כמלוא לוגמיו" זה רוב רביעית. אמנם יש בזה כמה דעות, יש אומרים שזה פחות מרביעית אך לא ברור כמה. אבל להלכה מרן השלחן ערוך דעתו בכמה מקומות שכמלוא לוגמיו זה רוב רביעית. כן הוא בהלכות יום הכיפורים ועוד. והנה כאן מרן כותב בפירוש שאין שתיית שניים מצטרפת: "ומכל מקום מצוה מן המובחר שיטעמו כולם". וכל זה כתב בסתם, ולאחר מכן כותב שצירוף של שניים, כל אחד חצי כמלוא לוגמיו זה לא מועיל. וממשיך השלחן ערוך: "ויש אומרים דכיוון שבין כולם טעמו כמלוא לוגמיו יצאו, דשתיית כולם מצטרפת לכשיעור" דהיינו שכל אחד טעם קצת וביחד זה כמלוא לוגמיו. והרי זה סתם ויש אומרים והלכה כסתם שזה לא מועיל. וממשיך מרן: "והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא" - כלומר שמקדש צריך בעצמו לשותות רוב רביעית, "וראוי לחוש לדבריהם". הרי לנו שדעת מרן השלחן ערוך שראוי להחמיר שהמקדש רעצמו ישתה רוב רביעית. ואם לא הוא אז אחד צריך לשותות במקומו רוב רביעית. אבל לצרף שתיית כולם בתחילה מרן כותב בסתם שאינו מועיל, וגם לבסוף שכותב שראוי לחוש לדברי הגאונים שהמקדש בעצמו יטעם, משמע שאם לא טעם בעצמו זה יותר גרוע.

ח. החידוש של הט"ז ודחיית האחרונים

יש שרוצים ליישב את המנהג, שהנה נפסק להלכה לגבי ברכה אחרונה שצריך לשותות רביעית כדי להתחייב בה. אמנם יש אומרים כית ויש אומרים כביצה ויש אומרים רביעית, אך בשלחן ערוך (סימן ק"א סעיף ג) נפסק להלכה שעל פחות מרביעית אין מברכים ברכה אחרונה. ובאמת שצריך

להשתדל לא לשותות בין כית לרביעית כי אז נכנס לספק ברכה בדיעבד. שהרי כל זמן שלא שותה רביעית לא מברכים ברכה אחרונה. אכן בקידוש לא צריך להחמיר לשותות רביעית ממש בגלל שמברך לבסוף ברכת המזון, אבל בהבדלה כדאי מאד להשתדל לשותות רביעית כדי לברך ברכה אחרונה. ואם שותה פחות מרביעית אין לברך ברכה אחרונה. והנה כתב הט"ז (סימן כ"י סק"ה) חידוש, שכל זה מדובר על יין או מים או מיץ וכיו"ב, שמשערים ברביעית, אבל אם שותה יין שרף, יי"ש, שזה עראק או קוניאק, [- קוניאק בזמנם היה יין שרף והוא עשוי מענבים. אבל אפשר לעשות קוניאק מדברים אחרים כי אם זה מענבים יש בעיה של יין נסך] מחדש הט"ז שכיון שזה חזק מאד, יש בזה כארבעים אחוז אלקהול ויותר, תלוי בסוגים, לכן אפילו אם שותה פחות מרביעית, זה שקול כמו רביעית וצריך לברך ברכה אחרונה.

למעשה היו כמה מגדולי האחרונים שלמדו מדברי הט"ז לנידון דידן, שניתן יהיה לקדש על כוסית וודקה, וודקה זה כמו יי"ש כיון שיש בזה הרבה אלקהול ולא צריך רביעית. אבל אם נתבונן בסימן ר"י היכן שהט"ז כותב את חידושו נבחין שכמעט כל האחרונים חולקים עליו, אי אפשר לסמוך על הט"ז לבד. מה גם שהט"ז כתב את דבריו לגבי ברכה אחרונה, אבל גם לפי דבריו מסתמא צריך שיהיה בכוס רביעית בזמן הקידוש. לכן הרבה גדולים מחו על זה מאד מאד.

ט. הפולמוס על המעשה רב אצל הדברי חיים

יש ספר (אמרות חיים מספיקה סימן רע"ב סק"ו) שמביא שיש אחד שהעיד שראה את רבינו חיים מצאנז בעל הדברי חיים שהיה קידוש בבית הכנסת והוא לא קידש בעצמו אלא אמר למישהו אחר לקדש והדברי חיים מצאנז שותה כוסית קטנה. והנה צאנז זה ברומניה והוא סמוכה להונגריה שהיא מדינה שיש בה הרבה יין, מאז ומתמיד היה ידוע שבהונגריה יש את היינות הכי משובחים, עד היום יש שם הרבה יינות משובחים. אם כן גם באזור של צאנז היה יין מצוי, ובכל זאת הוא קידש על חמר מדינה. כך יש שרצו להביא ראיה, שאפשר לקדש על חמר מדינה גם כשיש יין, וגם שהוא שותה קצת. אולם בעל המנחת אלעזר - רבי חיים אלעזר שפירא - וכתוב (סימן רע"ב) נגד זה מאד, והוא מסביר את הסיפור, שרבי חיים מצאנז באמת כיון לצאת יי חובו כששמע את הקידוש מהשני שקידש על היין, וכיון שלו היה קשה לשותות יין בבוקר, לכן העדיף לצאת ידי חובה ממישהו אחר, ואחר כך הוא שותה כוסית שיכר ומברך עליה 'שהכל' כי הוא לא טעם מהיין. אבל באמת גם הוא לא סבר כך. לעומת זאת המהרש"ם (דעת תורה סימן רע"ב) מיישב את המנהג שלהם לשותות כוסית קטנה. להלכה אאמור"ר מרן זצוק"ל ביצע אומר פסק חד משמעית שזה לא מועיל. והמנהג הזה אינו מנהג טוב. לכן אם יש מקום שאתם רואים שעושים כך בחו"ל, ספרדים או אשכנזים, מי שיכול יאמר להם בבקשה תחכו רגע, שמישהו יקדש על היין וישתה לפחות רוב רביעית ויכוון להוציא אותם, ולאחר מכן שיברכו 'שהכל'. אך מי שטעם מהיין לא צריך לברך 'שהכל'. זה הטוב ביותר לצאת ידי חובה.

י. חמר מדינה צריך להיות משכר

קצת נברר איזהו משקה נקרא 'חמר מדינה'. הנה בספר שו"ת הלכות קטנות - הוא היה לפני שלוש מאות חמישים שנה - כתוב (ח"א סימן ט), שכל משקה שאינו משכר אינו מועיל. הוא לא נקרא חמר מדינה. כלומר צריך יין, עראק, קוניאק, ויסקי, טקילה, וודקה ואולי אפילו בירה לבנה וכיו"ב, שכל אחד מהמשקאות הללו משכרים ונחשבים חמר מדינה. וזאת בתנאי כמובן שהוא משקה כזה שכל בני המדינה שותים אותו אך אם לא נוהגים כולם לשותותו אינו מועיל. כמה מגדולי האחרונים הסכימו לדבריו, ביניהם הובא (ש"ת תשובות והנהגות ח"ד עמוד ת"ט) בשם הגאון רבי חיים מוולוז'ין שהיה אומר שחמר מדינה זה דוקא משקה משכר [- 'משכר' ב' לא בק"ל כמובן מי שישתכר הוא גם 'משקר'...] וכן כתב הגאון רבינו חיים פאלאג'י (ש"ת חיים סימן כ"ז ח"א). לאחרונה מצאתי בג' איש חי, שיש לו ספר שהדפיסו לאחרונה שקוראים לו 'מקבציאל' (ש"ת פרשת ואלא א"ת) שם מביא שיש אומרים שעל קפה גם ניתן לקדש. והתפלאתי מאד, כי בגדולי הספרדים לא מצאתי כך, אמנם יש כמה שכתבו כך אבל רוב הפוסקים סוברים כמו הלכות קטנות שצריך שיהיה משקה המשכר.

יא. חמר מדינה למנהג האשכנזים

ואני אומר את האמת שגם רוב האשכנזים לא נהגו כך. יש שרוצים להביא ראיה טובה מהמהרש"ל (ש"ת סימן כ"ג), שדן בשתי סוגי משקאות אחד זה 'בורש'ט' שהיום הוא מצוי גם כן, והוא עשוי ממים של סלק, אצל האשכנזים שותים את זה עד היום. וההכנה שלו היא באופן שלוקחים סלק ומבשלים אותו במים, והמיץ שלהם הוא בורש'ט. וכן יש משקה שנקרא בשם 'קוואס'. שזה מין משקה שלוקחים ירקות ומבשלים אותם, והמים היוצאים מזה הוא קוואס, וזה מרק ירקות קר שותים אותו קר. אלו משקאות שהיו פעם. וכמו כן היה משקה שהיו שותים בפסח קוראים לו 'לקריץ', שהוא כמין שורש שסוחטים, והמיץ שלו שימש במקום יי"ש שלהם שהיה בו חשך חמץ. המשקאות הללו אינם משכרים ואף על פי כן רואים שכבר המהרש"ל [- שחי בזמנו

ראיתי שמישהו הביא בשם הגר"צ אבא שאול שאמר שזה משמח, אך אני לא יודע, אולי מישהו שהוא בלאו הכי היה שמח אז גם מקוקה קולה הוא נהיה שמח... אבל למעשה במציאות אין בזה אלוהות וממילא אינו משמח. אך אם יש אלוהות כאמור זה לא מספיק אלא צריך שזה יהיה גם כן משקה לאומי. משקה שבני המדינה רגילים לשתות.

טז. לשון 'חמר' הוא משקה המשכר

ראיתי כמה רבנים בדור האחרון שבאים וטוענים נגד ההלכות קטנות, מהיכן לקח את ההלכה שצריך שיהיה משקה משכר, שהרי בפוסקים שלפניו אף אחד לא כתב את זה. אמנם אף אחד לא כתב להיפך אבל זאת מנין לו. ובאמת כאמור לעיל היא מדברי המהרש"ל שהיה בתקופת מרן השלחן ערוך ועוד הרבה גדולים שהיו אחריו, שסוברים שלא צריך שיהיה משקה משכר, אך מצד שני יש פה הרבה הגיון לומר שחמר מדינה זה דוקא משקה משכר. הרי בגמרא לא כתוב 'משקה מדינה', כתוב 'חמר מדינה', 'חמר' בארמית זה יכול להיות או חמור או יין, חמרא זה יין וחמרא זה חמור. צריך לראות לפי העניין. זו אותו מילה. יש פסוק בתהילים (נח, יז): "כי כוס ביד ה' ויין חמר מלא מסך". 'חמר' זה יין. הגמרא אומרת "שוטה חמר למירכב או חמר למשתה" - כלומר, יש חמור לרכב עליו ויש 'חמור' לשתות - לא חמור אלא 'חמר' דהיינו יין לשתות. וכן בגמרא (פסחים סז) מובא נידון אם יוצאים ידי חובה ביין לבן, והגמרא שואלת חמרא חמורין? רואים שחמר זה יין. אם כן מזה שחז"ל נקטו לשון 'חמר מדינה' היינו שהתכוונו לומר יין של המדינה. בפירוש רבינו חננאל (פסחים קז) כותב בפירוש שחמר מדינה זה היין של המדינה. דהיינו למשל הגמרא אומרת בפירוש שיכר, והרמב"ם כותב "מדינה שרוב יינה שיכר", ולכאורה האם זה יין או שיכר? אלא צריך לומר ששיכר הכוונה היא שהשיכר הוא תחליף ליין. אם כן משמעות הדבר של תחליף ליין היינו שיהיה דומיא דיין, שיהיה אלוהות.

יז. אם יש ראייה מדברית מרן הבית יוסף

יש שרוצים להביא ראייה מהבית יוסף שלא צריך אלוהות, ואני חושב שבדיק להיפך שמהבית יוסף יש ראייה שצריך דוקא אלוהות. ראשית הראיה שלהם היא, שהנה בשלחן ערוך כתוב "שיכר ושאר משקין חוץ מן המים", מהם השאר משקין? מרן לא פירש, אבל בבית יוסף כותב על מה שכתב רבינו הטור "חוץ מן המים" שבגמרא משמע שבשיכר שמבדילין עליו לאו דוקא של תמרים אלא הוא הדין למשקה שאר הפירות. דהיינו מיץ פירות. אם כן כתוב בפירוש בבית יוסף שמיץ פירות נקרא חמר מדינה, וממילא לא צריך שיהיה אלוהות. אבל אני חושב שזה לא נכון אלא בדיק להיפך, ונדקדק בלשונו "ומשמע בגמרא בשיכר שמבדילין עליו לאו דוקא של תמרים" - דהיינו ששיכר עושים מתמרים או מתאנים או מענבים שבכולם נוצר אלוהות [שיכר של תאנים זה שיכר מאד משובח], אם כן אומר מרן ששיכר שמבדילין עליו הוא לאו דוקא של תמרים אלא הוא הדין למשקה שאר הפירות. כלומר שיכר של שאר הפירות, לאו דוקא שיכר של תמרים אלא גם שיכר של ענבים או תאנים וכיו"ב. כיון שאם לא כך מפני מה כתב מרן "לאו דוקא של תמרים" - לכאורה היה לו לומר שהוא לאו דוקא שיכר, מפני מה הוא אומר "לאו דוקא של תמרים"? למה הוא מדגיש של תמרים? אלא לומר שהשיכר צריך להיות לאו דוקא של תמרים אלא אפילו אם השיכר הוא משאר הפירות. אבל שיכר צריך להיות. ושיכר הוא משקה שיש בו אלוהות. [אני חושב שזה פשוט. אמרתי את זה לפני חשבוני האברכים כאן בכולל וכולם אמרו לי שזה ברור ונכון שזה הפשט בבית יוסף]. אם כן הן המשמעות מהבית יוסף. וממילא מה שכתב בשלחן ערוך "חוץ מן המים" היינו מים וכל הדומה להם שהן שאר משקה פירות שזה גם כן כמו מים.

יח. מקדשים על מיץ ענבים למרות שאין בו אלוהות

לפי זה לכאורה יש לשאול מפני אם כן מקדשים על מיץ ענבים, הרי אין בו אלוהות. התשובה לכך היא שבשאר משקאות שאינם חשובים כל כך, שהם לא כמו יין ומברכים עליהם 'שהכל' שזו הברכה הפחותה ביותר, בהם צריך שיהיה אלוהות, אבל במיץ ענבים כיון שזה חשוב שהרי ברכת היא הגפן, באמת לא צריך שיהיה בו אלוהות. הרי הגמרא אומרת "סוטה אדם אשכול ענבים ואומר עליהם קידוש היום" למרות שאין בו אלוהות. אבל מלבד מיץ ענבים כל משקה שאינו אלוהותי זו מחלוקת ואני לא בא להכריע בדבר, אבל ודאי שספק ברכות להקל. ולהלכה, כל אחד שאינו יכול לשתות יין מאיזו סיבה שהיא ובא לקדש או להבדיל על משקה אחר, צריך להקפיד שיהיה דוקא משקה שיש בו אלוהות לחוש לדעתם. כך פוסק גם כן אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת (ח"ד סימן נח) ולאחר מכן בשאר ספריו. ותמיד הוא הקפיד על זה שאם בא להבדיל על חמר מדינה שיהיה על משקה שיש בו אלוהות.

יט. עראק וודקה בארץ ישראל הם חמר מדינה

אבל כאמור לעיל, אלוהות לבד אינו מספיק, למשל, אני הולך מידי פעם למקסיקו, שם מביאים לי משקה שקוראים לזה 'טקילה', אני מעולם

של מרן הבית יוסף], וכל האחרונים לאחריו דנים בזה, ממילא רואים שלא הצריכו משקה משכר דווקא. וזה דבר ברור שגדולי האשכנזים באמת לא הצריכו משקה משכר, העיקר שזה יהיה משקה חשוב, שזה תנאי בל יעבור, שיהיה משקה חשוב שדרך להגיש אותו לפני אנשים חשובים. דוגמא לדבר, אם בא אליך אורח חשוב מאד, רב גדול או איש נכבד ועשיר, מה תביא לו לשתות? היום מביאים מים אבל פעם היה צריך להביא משקה חשוב, וויסקי או בורשט וכיו"ב, וההגדרה היא כאמור משקה חשוב שמגשים אותו לאנשים חשובים ולא שותים אותו מחמת צימאון, למשל, קוקה קולה או כל מיני משקאות קלים וכיו"ב אינם משקאות של כבוד, אמנם כשאדם צמא היום יש מודעות לכל אדם לשתות הרבה שזה חשוב לשתות, והוא שותה או מים או קוקה קולה וכיו"ב, אבל זה לא משקה מכובד. לעומת זאת, קפה, הרי בכל מקום כיום כשיש אורח מכובד בשבילו מגישים קפה. ואין ספק שעד היום, כמעט בכל מקום שהלכתי - לאו דוקא בדרום אמריקה אלא גם בצרפת או באנגליה - קפה נחשב למשקה מכובד, אנשים שותים קפה לא בגלל שהם צמאים אלא זה משקה של כבוד. אוכלים ארוחה לאחר מכן שותים קפה.

יב. ברכה על קפה ותה הבאים לקינוח סעודה

אכן יש מחלוקת הפוסקים בסוף הסעודה אם מברכים על הקפה או לא. יש שטוענים שכיון שזה לא בא להשרות את המאכל, זה לא כמו מים שבאו להשרות את האוכל, זה רק משקה של כבוד, ולכן יש לברך. מאידך יש אומרים שאין לברך, מחמת שאינו קינוח סתם אלא זה בא לסייע לעיכול של האוכל, וכן הדין לגבי תה אפילו שעיקרו מים. ומספק אין מברכים.

יג. אם חלב נחשב לחמר מדינה

יש פוסקים שאומרים שגם חלב נקרא חמר מדינה, חלב זה משקה מכובד. אך יש חולקים. מרן החיד"א כותב (סימן נ"א סק"ג) שחלב אינו חמר מדינה אך אינו מסביר את הטעם. פעם חלב היה משקה משכר, כתוב בפירוש בגמרא (כריתות יג) וברמב"ם (פ"א מהלכות ביאת מקדש הלכה ג) שאדם ששתה רביעית חלב אסור לו לפסוק הלכות ולהורות, כמו שאסור להכנס לבית המקדש שתי גמל אסור להורות הלכה כשהוא שתי. והשתה רביעית חלב נקרא שתי. אבל זה היה פעם, אך בימינו החלב הוא כלום. [אנשים חושבים שהחלב המצוי בחנויות הוא מלא מים, אבל זה לא נכון, אסור להם לפי החוק, אך הם לוקחים את החלב ומוציאים ממנו את כל השומנים, את כל המיץ שלו עד שנעשה 'חלב רזה' לכן הטעם של החלב שונה מאשר חלב שנחלב ישר מהפרה. יש שאומרים שזה גם לא בריא לשתות חלב ישר מהפרה כי יש בזה חידקים, אבל נניח שהרתיח אותו ואין בו כבר חידקים הוא עדיין מלא שומנים שלא כמו חלב הנמכר בחנויות. שם הם עושים מהשומנים של החלב גבינות וכיו"ב]. ואולי הטעם של מרן החיד"א שחלב אינו חמר מדינה הוא מחמת שצריך שיהיה משקה שמכיל אלוהות. כדעת ההלכות קטנות. [מרן החיד"א היה הרבה אחריו]. ואולי הוא בא להדגיש שחלב אינו חמר מדינה כי הוא לא משקה של כבוד.

יד. אם בירה לבנה נחשבת לחמר מדינה

כאמור יש פוסקים שכתבו שקפה ותה הן נקראים חמר מדינה כי הם בורים שלא צריך משקה משכר. ולגבי מיץ פירות יש כמה רבנים חשובים בדור האחרון שאומרים שמיץ פירות זה משקה מאד מכובד. אך לעומת זאת ראיתי שיש כמה ספרים שמביאים שמעמו מהגר"ש אלישיב, שבירה לבנה אינה חמר מדינה, כי בחתונות לא מביאים בירה לבנה. אני לא יודע כמה הגר"ש אלישיב הלך לחתונות, אבל כנראה שסיפרו לו שבחתונות לא מביאים בירה לבנה וכך הוא אמר שזה לא משקה חשוב. אבל האמת שזה פשוט זה לא מדויק, הרי בירה לבנה אין לה חמר מדינה יותר מזה, זה משקה שהרבה אנשים שותים לא רק כשצמאים, אנשים יושבים ושותים בירה, זה דבר מצוי מאד בחתונות שמגישים בירה. כשבא אורח חשוב אפשר לכבדו בבירה לבנה. לכן אין שום ספק שזה חמר מדינה. תלכו בחתונות ותראו שברובם מגישים בירה, וכמו כן בשאר אירועים, שבע ברכות, ברית מילה וכיו"ב. בירה זה משקה מכובד. אמנם יש שטוענים את זה לא לצימאון אבל מצד שני זה משקה של כבוד. יש היום מקומות ב"ה - שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם - ששותים רק בירה, מביאים לה עשרים סוגים של בירה, זה בארץ. ובחולל בכל מיני מקומות בירה הפכה להיות משקה הכי הכי, זה יותר זול מהדברים האחרים. ההמון שותה אותו כתחליף ליין. לכן בירה לבנה בוודאי שכן.

טו. אם בירה שחורה היא כחמר מדינה

הנה יש כמה סוגים של בירה שחורה, בחו"ל יש בירה שחורה מרה מאד, שבוודאי היא חמר מדינה במקומות ששותים, למשל באנגליה וכיו"ב. אבל בארץ הבירה השחורה היא מתוקה ואין בה אלוהות, ולסוברים שצריך משקה המשכר בוודאי שבירה שחורה איננה משקה המשכר.

כא. לא לצאת ידי חובה בקידוש על קפה

אשר על כן למסקנת הדברים להלכה ספק ברכות להקל, אנחנו צריכים לחוש לכל שיטות הפוסקים בנושא הזה. לכן כל משקה שאין בו אלכוהול הוא לא חמר מדינה. וצריך שיהיה גם כן משקה לאומי. הנה כיום יש כל מיני קוניאק, פעם זה היה חמר מדינה, היום ברוב המקומות בעולם תלך תגיד להם קוניאק הם לא יודעים מה זה בכלל. הנה פעם כולם היו שותים קוניאק, לפני שלושים שנה מי לא היה שותה 777? היום הפסיקו, העולם השתנה, כולם שותים וויסקי. לכן בכל משקה יש להסתכל ולבדוק אם הוא משקה אלכוהולי ושבני אדם שותים אותו ואז לשתות רוב רביעית. בהבדלה או בקידוש בבוקר. ויש לשים לב, אם רואים מישהו שמקדש בשבת בבוקר או עושה הבדלה על קפה שיעשה, אבל יש לכוון בפירוש לא לצאת ידי חובה, כיון שאם אדם כיוון לצאת זה כבר ספק וזו כבר בעיה. וכיון שכך יש לומר ספק ברכות להקל, הוא לא צריך לחזור ולהבדיל. ואפילו בליל שבת אמרנו, שאם מישהו קידש על חמר מדינה - אסור, אבל אם כבר קידש אינו חוזר ומקדש, כי ספק ברכות להקל הוא משני הכיוונים, דבר והיפוכו.

לא נגעתי במשקה הזה, אני לא אוהב את זה, אבל הם מסתכלים עלי כמו שנפלתי מהירח, איך אתה לא שותה טקילה?! אצלם במקסיקו כולם שותים טקילה. אני חושב שפה בארץ ישראל טקילה הוא לא חמר מדינה, גם אם ישנה רביעית, הרי מי שותה פה טקילה? פעם מישהו הראה לי בחנות מאות סוגים של טקילה חלק מזה יש בזה תולעים, אמרו לי שזה עם התולעים זה משובח... זה הראש שלהם. וכן למשל וודקה, ברוסיה כולם שותים וודקה, היום בארץ בגלל שבאו לפה הרוסים, אז העראק הוא נקרא חמר מדינה וגם הוודקה בארץ הוא כן חמר מדינה. אבל במדינות מסוימות תביא להם וודקה הם לא יודעים מה זה. הם מעולם לא שתו וודקה. לאט לאט היבוא והיצוא משנה את העולם והוודקה נהיה יותר נפוץ.

כ. וויסקי הוא חמר מדינה בכל העולם

כמו כן הגר"צ אבא שאול כותב שהוויסקי הוא לא חמר מדינה. כנראה שלפני שלושים שנה בארץ אנשים לא כל כך שתו וויסקי, היום אני לא מכיר מקום, איפה שהייתי - לא הייתי בכל העולם - אבל בכל המקומות שהייתי אין שום ספק שהוויסקי הוא חמר מדינה. לכל מקום מכובד, אצל אנשים מכובדים לפני האוכל מביאים קצת וויסקי לשתות לכן וויסקי הוא חמר מדינה בכל העולם.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

לכהנים כקרבן. ואפשר להוציאו לחולין רק במקום שנפל בו מום. והנה בארץ ישראל ישנם קיבוצים ומושבים רבים שעדיין אינם שומרים תורה ומצוות ואינם יודעים מהלכות בכור בהמה, ונולד להם בכורות בהמה ואין אנו יודעים עליהם. וכמו כן, אינן בטלות ברוב, משום שבהמה היא דבר שבמנין, והיא אחד מהדברים שאינם בטלים אפילו באלף.

ולפיכך הפתרון הוא שהיהודי משתתף עם הגוי בבהמה זו, וכיון שהגוי שותף בבהמה אין דין של קדושת בכור בהמה. אולם היתה בעיה שהקיבוצים לא רצו לשתף פעולה בנושא, ולכן בזמן שאאמו"ר מרן זצוק"ל שימש 'ראשון לציון', הודיע לקיבוצים שלא יקנו מהם בהמות לשחיטה אם לא יעשו את ההשתתפות בבהמה אף בדבר קטן. והיה צריך שידעו שאין 'סתם' אלא יבינו שהגוי באמת יש לו שותפות עימם וכך ניצלו כולם מאיסור אכילת בכור בהמה".

"בדור האחרון הגרי"ש אלישיב עורר על בעיה נפוצה, באנשים חילונים שיש ברשותם חנות או סופר-מרקט ומוכרים את החמץ, וכל מטרתם במכירה היא כדי שאנשים יבואו ויקנו מהם, והם יודעים שאילולא שטר המכירה אף אחד לא ידרוך את כף רגליו שם. ולכאורה יש כאן 'אנן סהדי' שבטוח הוא שלא התכוונו למכור, וממילא אין זו מכירה אמיתית. אולם יש חולקים עליו משום שדברים שבלב אינם דברים, וכיון שחתם חתם. אך יש להשיב, שהרי התנהגותו מוכחת עליו שאין זו דברים שבלב סתם. למעשה גם הגרי"ש אלישיב הסכים שבאם הגוי חותם שכל המכירה היא כדת וכדין אין בזה כל בעיה.

ולפני הרבה שנים התעוררה שאלה דומה בענין בכור בהמה, שהנהגה בהמה שילדה בכור המשמעות היא שאסור לשחוט את הבהמה ולהשתמש בה כלל, כיון שבהמה זו היא קודש. והשווה אותה הוא כשוט קדשים בחוץ. והדין הוא שכששוטטים אותה בשרה נאכל



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: